

PRESENTACIÓN 2 · PROFUNDIZACIÓN

Gestión Comercial y de Ventas

10° · Gestión Comercial

Derecho Mercantil + Técnicas de Venta

80 horas

01

El Derecho Mercantil y sus fuentes

El **Derecho Mercantil** regula las relaciones jurídicas de los comerciantes y sus actos de comercio. Sus principales **fuentes** son la ley mercantil (Código de Comercio), la costumbre mercantil (usos reiterados del comercio) y, de forma supletoria, el Derecho Civil. Conocerlo permite comprender los derechos y obligaciones que surgen de cualquier transacción comercial.

Sociedades mercantiles

El **Código de Comercio** (Capítulos II al VII) regula los distintos tipos de sociedades mercantiles en Costa Rica: la **Sociedad Anónima (S.A.)**, la **Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)**, la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita, entre otras, cada una con reglas propias sobre capital, responsabilidad de los socios y administración.

Auxiliares del comercio

Son personas o entidades que facilitan la actividad comercial sin ser comerciantes en sí mismas: **corredores** (intermedian en la negociación de contratos), **agentes de comercio** (representan a una empresa en una zona), **almacenes generales de depósito** (custodian mercadería y emiten certificados de depósito), y **bolsas de comercio**, entre otros regulados por el Código de Comercio.

Técnicas modernas de venta

La gestión comercial actual combina técnicas tradicionales (venta personal, negociación cara a cara) con **técnicas modernas**: marketing digital, venta consultiva (identificar necesidades antes de ofrecer), venta por redes sociales (social selling) y uso de CRM (gestión de relación con clientes) para dar seguimiento postventa.

05

Protocolo, etiqueta y pensamiento creativo

Las **normas de protocolo y etiqueta** (saludo correcto, vestimenta apropiada, manejo de reuniones formales) fortalecen la imagen profesional en la negociación comercial. El **pensamiento creativo** se aplica para diseñar soluciones de venta innovadoras ante clientes con necesidades particulares o mercados competitivos.

CÁLCULO PRÁCTICO

Cálculo práctico 1 — Comisión de un agente de comercio

Un agente de comercio vende ¢6.500.000 en mercadería durante el mes, con una comisión pactada del 4%.

1. Ventas del mes	¢6.500.000
2. Tasa de comisión pactada	4% = 0.04
3. Comisión a pagar	$¢6.500.000 \times 0.04 = ¢260.000$

Comisión del agente de comercio: ¢260.000

CÁLCULO PRÁCTICO

Cálculo práctico 2 — Meta de ventas y variación porcentual

El departamento comercial tenía una meta mensual de ¢10.000.000 y logró vender ¢11.200.000.

1. Meta establecida	¢10.000.000
2. Ventas reales alcanzadas	¢11.200.000
3. Diferencia sobre la meta	$¢11.200.000 - ¢10.000.000 = ¢1.200.000$
4. Porcentaje de cumplimiento	$¢11.200.000 \div ¢10.000.000 = 112\%$

Se cumplió la meta en un 112%, con un excedente de ¢1.200.000.

06 Ciudadanía digital y equidad de género

La gestión comercial moderna incorpora principios de **ciudadanía digital** (uso responsable de redes y publicidad en línea, veracidad en la información al consumidor) y de **equidad de género**, promoviendo un trato igualitario tanto en la atención al cliente como en las oportunidades de crecimiento del equipo de ventas.

Para repasar

- ✓ El Derecho Mercantil regula al comerciante y sus actos de comercio
- ✓ El Código de Comercio define los tipos de sociedades mercantiles
- ✓ Auxiliares del comercio: corredores, agentes, almacenes de depósito
- ✓ $\text{Comisión} = \text{Ventas} \times \text{Tasa de comisión pactada}$
- ✓ El protocolo, la creatividad y la equidad fortalecen la gestión comercial